

1500041-91.2020.8.26.0356

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Íris Daiani Paganini dos Santos Salvador

Comarca: Mirandópolis

Foro: Foro de Mirandópolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KEVIN OLIVEIRA DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Iris Daiani Paganini Dos Santos

Vistos.

A Ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de KEVIN OLIVEIRA DA SILVA, qualificada nos autos, por haver, segundo consta, praticado a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirandópolis

Foro de Mirandópolis

2ª Vara

Rua Adelino Minari, 726, Mirandópolis - SP - cep 16800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500041-91.2020.8.26.0356 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500041-91.2020.8.26.0356

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KEVIN OLIVEIRA DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Iris Daiani Paganini Dos Santos

Vistos.

A Ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de KEVIN OLIVEIRA DA SILVA, qualificada nos autos, por haver, segundo consta, praticado a conduta delituosa tipificada nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, devidamente descrita na inicial acusatória de fls. 27/28.

Durante a audiência de custódia, a prisão em flagrante da acusada foi convertida em preventiva (fls. 30/33).

Seguindo o procedimento especial previsto na Lei nº. 11.343/2006, a ré foi devidamente notificada (fls. 33) e apresentou defesa preliminar (fls. 58/61).

Na sequência, a denúncia foi recebida em 31.01.2020 (fls. 62) e a ré foi citada (fls. 121).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns (fls. 104 e 105).

A ré foi colocada em liberdade por meio da decisão de fls. 145 e posteriormente foi interrogada (fls. 244).

Encerrou-se a instrução, tendo as partes apresentado suas alegações finais. O Ministério Público pugnou pela procedência da ação, condenando-se a acusada nos exatos termos da denúncia (fls. 245/247). A defesa, por sua vez, mencionou assuntos competentes à dosimetria da pena, que são analisados em momento oportuno (fls. 255/261).

É o relatório. Fundamento e decido.

A ré foi denunciada porque, segundo consta, no dia 17 de janeiro de 2020, por volta das 07h e 50 min, na Avenida Perobal, município de Lavínia e Comarca de Mirandópolis, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, um invólucro de maconha, com peso líquido de 1,8g e seis invólucros de cocaína, com peso líquido de 489g, substâncias entorpecentes que causam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A pretensão punitiva estatal há de ser julgada procedente, uma vez que, terminada a instrução da causa, restou devidamente comprovado o fato delituoso descrito na denúncia, como se demonstrará a seguir.

A materialidade delitiva é indubitosa, porquanto demonstrada conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 11/12, pelos laudos periciais toxicológicos (fls. 80/83 e 84/87), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

No tocante a autoria dos fatos também está sobejamente comprovada porquanto foram acostados aos autos inúmeros indícios de prova, todos eles convergentes e unidirecionais, no sentido de lhe apontar como autora do crime em apreço.

Pois bem.

Ouvida em Juízo, a testemunha LEANDRO GUARANHA, policial militar, relatou que realizaram a abordagem no ônibus que se encontrava a ré, a qual apresentou nervosismo fora do comum. Estava acompanhado da policial ANDRESSA, que realizou a revista pessoal na acusada, encontrando em sua posse 06 (seis) invólucros de uma substância semelhante ao entorpecente popularmente conhecido como "cocaína", 01 (um) cigarro e 01 (um) pedaço do suposto entorpecente conhecido como "maconha". Ao ser questionada, a ré informou que ganharia um valor em dinheiro para trazer o entorpecente e entregar na unidade prisional (fls. 104).

No mesmo sentido foram às declarações de sua colega de farda ANDRESSA CARDOSO GUARANHA (fls. 105).

A acusada foi ouvida em duas oportunidades. Em fase policial, relatou que estava chegando ao município de Lavínia para visitar seu companheiro, o qual encontra-se recluso na penitenciária I de Lavínia. Estava em um ônibus de "visitantes", quando o veículo foi abordado pelos policiais militares. Realizaram a revista em todos os passageiros e em seus pertences. Trazia consigo 06 (seis) invólucros contendo a

substância entorpecente "cocaína". Informa que foi procurada por um desconhecido que lhe entregou a droga para que trouxesse até Lavínia, onde aguardaria por uma ligação de uma pessoa que buscaria o entorpecente. Receberia a quantia de R\$700,00 (setecentos reais) pelo transporte. Alegou que seu companheiro Miguel não possuiu nenhum envolvimento com os fatos (fls. 05).

Em juízo, voltou a confessar a prática criminosa. Estava passando por dificuldades financeiras e que não pensou nas consequências de seus atos. Era a proprietária da maconha encontrada e está arrependida (fls. 244).

Pois bem, finda a instrução processual, e debruçando-me detidamente sobre a prova colhida em Juízo, estou convencido de que a acusada praticou o crime que lhe foi imputado.

A ré confessou a prática do delito e, em que pese a confissão não ter mais a força absoluta de outrora, continua sendo importante elemento de prova, ainda mais quando colhida em Juízo, isenta de qualquer coação, e está em consonância com as demais provas carreadas nos autos, que só poderia ser elidida por prova cabal em sentido contrário, o que não ocorreu.

Além disso, os policiais militares narraram os fatos de forma coesa e harmônica, no sentido de que abordaram a acusada no ônibus e encontram com ela os entorpecentes mencionados na peça acusatória. De mais a mais, não há nenhum indício nos autos demonstrando que vieram em juízo apenas para prejudicar alguém que soubessem ser inocente.

Bate-se a defesa técnica sobre questões relacionadas à dosimetria da pena, as quais serão analisadas oportunamente.

Portanto, em consideração aos argumentos postos, e não havendo dúvida alguma quanto à autoria do crime, comprovada estreme de dúvida pela prova produzida nesta ação, deve a acusada responder pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006.

Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena de condenação, atento às regras esculpidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, com preponderância do art. 42, da Lei 11.343/06.

Conforme F.A. de fls. 22/23 e certidão de fls. 24, a ré é primária e não ostenta Maus antecedentes, razão pela qual fixo sua pena base no mínimo legal, a saber: 05 (cinco) anos e o pagamento de 500 (quinhentos) dias- multa fixados no mínimo unitário.

Não há agravantes. A atenuante da confissão deixa de ser aplicada em razão da fixação da pena base no mínimo legal.

Na terceira fase de fixação da pena, inexistem causas de aumento de da pena.

Contudo, aplicável in casu a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Conforme se depreende da F.A., a ré é primária e sem antecedentes criminais. Ademais, não há nos autos qualquer indício de que integre organização criminosa. Fixada a aplicação da causa de diminuição da pena, deve-se dosá-la dentro dos limites legais. Para tanto, devem ser ponderadas as circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal e, precipuamente, o disposto no art. 42 da Lei. 11.343/2006. Com base nesses preceitos, e considerando a análise feita para a fixação da pena base, esta deve ser reduzida em 2/3, passando a reprimenda de: 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixados no mínimo unitário.

Inocorrentes outras causas de modificação da pena, torno-a definitiva.

Com relação à fixação do regime inicial da pena, em sessão extraordinária realizada no dia 27 de junho de 2012, no julgamento do HC n.º 111.840, o Supremo Tribunal Federal declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do parágrafo 1º, do artigo 2º, da Lei n.º 8.072/90. Assim, mesmo se tratando de crimes hediondos e equiparados, a fixação do regime inicial para cumprimento da pena deverá ser feita com observância das normas contidas no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Assim, no caso em tela, fixo o regime inicial aberto para cumprimento de pena, tendo em vista o quanto disposto pelo art.33, §2º, alínea "c" do CP.

Ainda, uma vez que a apenada preenche os requisitos estampados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, substituo-lhe a pena privativa de liberdade ora aplicada por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, em entidade ou programa comunitário ou estatal a ser oportunamente designado, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, nos termos do artigo 46, caput, e §§ do Código Penal e prestação pecuniária, fixada em 01 (um) salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida pelo Juízo da execução, nos termos dos artigos 43, inciso I e 45, § 1º, ambos do Código Penal, substituição essa que determino com supedâneo no art. 44, § 2º, segunda parte, do mesmo Código.

Por fim, esclareço que as Cortes Superiores já firmaram o entendimento no sentido da possibilidade de fixação de regime aberto, bem como medidas alternativas à pena privativa de liberdade nos crimes de tráfico de entorpecentes quando os requisitos legais forem preenchidos. Nesse sentido: STF, 2ª T., HC 138160 SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06/12/2016, p. 16/12/2016.

Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia formulada para o fim de condenar a ré KEVIN OLIVEIRA DA SILVA, já devidamente qualificada, pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º. 11.343/06, à pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multas, fixado no mínimo unitário, e atualizado consoante preconiza o artigo 49, § 2º, do Código Penal, sendo que elas deverão ser substituídas pelas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade a ser cumprida no mesmo prazo fixado para a pena privativa de liberdade, bem como pela pena pecuniária, da forma retro descrita nesta sentença.

Concedo à ré o direito de apelar em liberdade, uma vez que ausentes as circunstâncias autorizadoras da prisão preventiva bem como, o quantum e o tipo de pena aplicada.

Autorizo a incineração dos entorpecentes, nos termos dos artigos 32 e 58, ambos da Lei Antidrogas, reservando-se o mínimo necessário para eventual contraprova. Oficie-se se o caso.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da condenada no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

Oportunamente, se o caso, expeça-se a certidão de honorários advocatícios ao defensor dativo, no patamar máximo prevista na Tabela do Convênio DPE/OAB.

P.I.C..

Mirandópolis, 07 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA